



PUTUSAN
Nomor 3491 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JALI MARNI,**
2. **DARMAIZUL,**
3. **AZWAR,**

kesemuanya bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Yules, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andri Yules, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Dwikora, Nomor 3, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

AMRIZAL, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Syaukat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arman Syaukat, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Siak, Nomor 43, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **HERMANSYAH Pgl. BUYUNG CAMIA,** bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA TATA RUANG (BPN/ATR) KOTA PARIAMAN,** yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023



Kota Pariaman, Meiven Indra, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan SB. Alamsyah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhimah, S.St. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman, beralamat di Jalan SB. Alamsyah, Nomor 48C, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Piliang keturunan Cumati (almarhumah) di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah anggota kaum Penggugat;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara sesuai dengan posita Penggugat adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum diwarisi secara turun temurun yang telah diperuntukkan dari Ninik Penggugat dan untuk Penggugat/jurai Penggugat, yang sebelumnya telah dikuasai oleh orang tua Penggugat Karani (almarhumah) dan sekarang jatuh kepada Penggugat/jurai Penggugat;
5. Menyatakan batal/lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 21/Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman atas nama pemegang hak Nurima, cs;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan objek perkara, bebas dari hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau bebas dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, bila ingkar dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Pariaman dan dibantu oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
9. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat V:

1. *Error in persona*;
2. *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PDG., tanggal 21 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 8 Agustus 2022, Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pmn. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Suku Piliang keturunan Cumati (almarhumah) di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai anggota kaum Penggugat;
4. Menyatakan sah tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman atas nama pemegang hak Nurima cs;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/PDT/2022/PT PDG., tanggal 21 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 8 Agustus 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang mensertifikatkan objek sengketa kepada Tergugat V tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JALI MARNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JALI MARNI, 2. DARMAIZUL, 3. AZWAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3491 K/Pdt/2023